

次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 被告人又は被疑者の兄弟姉妹は、被告人又は被疑者の意思にかかわらず、弁護人を選任することができる。

イ. 被告人の国選弁護人の選任は、審級ごとにしなければならない。

ウ. 被疑者の国選弁護人の選任は、勾留の執行停止により被疑者が釈放された場合にはその効力を失う。

エ. 国選弁護人は、辞任を申し出ても、裁判所又は裁判官が解任しない限り、弁護人の地位を失わない。

オ. 被告人の私選弁護人の選任は、弁護士が裁判所にその旨直接申し出る限り、書面による必要はない。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

No117	弁護人の選任	正答率
予備H28-17	正解 4	68%

ア 正しい

30条2項。被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。ここにいう「独立して」とは、被告人・被疑者の意思にかかわらずという意味である。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

32条2項。公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。これは、私選であると国選であるとを問わず、公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにされるべきであることを規定したものである。なぜなら、審級が終了すれば弁護人選任の効力が終了するからである。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

38条の2ただし書。裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。勾留の執行停止の場合には、選任の効力は失われないとされるのは、再度の身柄拘束が予想されるからである。したがって、本記述は誤っている。

エ 正しい

最判昭54.7.24。判例は、「国選弁護人は、裁判所が解任しない限りその地位を失うものではなく、したがって、国選弁護人が辞任の申出をした場合であっても、裁判所が辞任の申出について正当な理由があると認めて解任しない限り、弁護人の地位を失うものではない」としている。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

規則18条。公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。よって、被告人の私選弁護人の選任は、書面による必要がある。したがって、本記述は誤っている。

以上により、誤っている記述はウとオであり、したがって、正解は肢4となる。